

1501138-90.2019.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/01/2022

... do STJ que segue, uma vez que o tráfico de drogas é um delito de múltipla conduta, que se consuma mesmo sem comércio ou entrega a terceiro:

"TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. CRIME QUE SE CARACTERIZA COM A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501138-90.2019.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501138-90.2019.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2334226/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 5391146 - DEL.POL.SERRA AZUL, 552/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2334226 - DEL.POL.SERRA AZUL, 552/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2334226 - DEL.POL.SERRA AZUL, 552/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 552/2019 - Delegacia de Polícia de Serra Azul

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAINARA MARIA LOURENCO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

THAINARA MARIA LOURENÇO PEREIRA está sendo processada pela Justiça Pública por infração ao artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 17 de novembro de 2019, às 08 horas e 30 minutos, na Rodovia SP-333, Penitenciária I, cidade de Serra Azul, THAINARA MARIA LOURENCO PEREIRA, qualificada à fls. 24/26, trazia consigo, para fins de tráfico, 43,530g (quarenta e três gramas, quinhentos e trinta miligramas) de maconha, contidas em 1 (uma) porção embalada em segmento de plástico preto, substância capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar, conforme laudo toxicológico de fls. 22/23. Segundo consta, as agentes penitenciárias estavam operando o aparelho de scanner corporal quando Thainara tentava ingressar na penitenciária. Na passagem da ré pelo aparelho de scanner as imagens apontaram que havia um corpo estranho na região pélvica de Thainara, mas ela negou que houvesse qualquer objeto em seu corpo. As agentes decidiram passar a ré por mais uma vez pelo scanner, ao passo que confirmaram a presença do corpo estranho. Indagada, a ré confessou que estava levando drogas consigo para dentro da penitenciária. As agentes acompanharam Thainara até o banheiro e lá, por livre e espontânea vontade, ela retirou a embalagem contendo maconha, que estava dentro de seu corpo. A arquitetura desenvolvida para o ingresso da droga na penitenciária aliada a confissão da ré, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Oferecida a denúncia (fls. 38/39), a ré foi devidamente notificada e apresentou defesa preliminar (fls. 152/153).

A denúncia foi recebida (fls. 163/164) e durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e a ré interrogada (fls. 203).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição sustentando tratar-se de crime impossível, inexigibilidade de conduta diversa e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

O exame químico toxicológico restou positivo para maconha na substância apreendida com a ré (fls. 22/23) e constatou a presença do composto químico TETRAHIDROCANABINOL (THC) comprovando a materialidade do fato, sendo que a citada substância está relacionada na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como droga entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 6), exame químico toxicológico (fls. 22/23) e pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria é certa.

Por ocasião do flagrante a ré permaneceu em silêncio (fls. 11).

Em juízo sustentou que foi abordada por uma mulher desconhecida que solicitou que ingressasse com a maconha na penitenciária e a entregasse para outra pessoa como forma de pagar uma dívida que seu companheiro contraiu no interior da penitenciária e que o mesmo corria risco de vida.

A versão apresentada pela ré não se sustenta.

A agente penitenciária Heidy relatou que detectaram uma imagem suspeita na região pélvica da ré quando ela passou pelo scanner. O procedimento foi repetido e a imagem suspeita novamente foi captada. A ré foi questionada e admitiu que trazia droga no interior de seu corpo. Ela foi levada ao banheiro e retirou de seu corpo um invólucro contendo maconha.

No mesmo sentido foi o depoimento da agente penitenciária Maria Aparecida, a qual acrescentou que a ré estava visitando o companheiro na data dos fatos.

Não há credibilidade na versão apresentada pela ré. Anote-se, inicialmente, que as agentes penitenciárias negaram que a ré tivesse sustentado a abordagem realizada pela mulher desconhecida para que ingressasse com a maconha para entrega a outra pessoa como pagamento da dívida contraída pelo companheiro. Nesse sentido, inclusive, prova alguma foi produzida e o companheiro da ré, Mario Henrique Gouveia Melo, negou tivesse solicitado que Thainara ingressasse na penitenciária com a maconha e, muito menos, admitiu ter dívida com os outros presos e que estivesse sendo ameaçado.

No caso vertente descabe acolher o argumento da defesa de que a conduta da ré é atípica, por se tratar de crime impossível diante da minuciosa inspeção realizada na penitenciária com o scanner corporal.

É certo que a fiscalização nos presídios é altamente eficaz. Entretanto, como toda atividade humana é falível, a fiscalização ainda não é perfeita de modo a tornar

verdadeira a afirmação de que toda e qualquer tentativa de ingresso de drogas em tais estabelecimentos será malsucedida. Efetivamente, a engenhosidade e criatividade dos traficantes no intuito de burlar a fiscalização do tráfico são absolutamente notórias, com a criação, a todo momento, de novos meios para promover o ingresso das drogas nos estabelecimentos penais.

Nesse sentido:

“A existência de sistema de vigilância interna nos complexos penitenciários, através de detectores de metais, scanner, aparelhos de raio x e revista pessoal, não inibe, total e eficazmente, o ingresso de pessoas com drogas, celulares e outros objetos para os internos do sistema carcerário” (TJRJ – Apelação Criminal 0022887-26.2012.8.19.0204 – Relatora Juíza Cintia Santarém Cardinali – j. 25.7.2014).

O caso vertente se enquadra na decisão do STJ que segue, uma vez que o tráfico de drogas é um delito de múltipla conduta, que se consuma mesmo sem comércio ou entrega a terceiro:

“TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. CRIME QUE SE CARACTERIZA COM A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. Para que se configure o crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto é necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco. 2. A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas. 3. O delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 se consuma com a prática de algum dos núcleos nele previstos, motivo pelo qual a simples conduta de trazer consigo substância entorpecente já é suficiente para a caracterização do ilícito, que independe da efetiva entrega das drogas ao destinatário. Precedentes”. (HC n. 298.618/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2015).

As provas são robustas e não deixam dúvidas quanto a ré ter praticado o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase, a pena base é fixada no mínimo legal, em razão da natureza da droga, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, sendo que a ré é primária e tem bons antecedentes, pelo que a fixo no mínimo legal, ou seja, em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, aumento as penas em um sexto (1/6) pela causa prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11343/06, resultando em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa com valor unitário mínimo, considerando que a ré é primária, possuidora de bons antecedentes e que não há nos autos quaisquer indicativos de que ela se dedicaria a atividades delitivas ou integraria qualquer organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, de dois terços (2/3). Fixo as penas em um (1) ano e onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro (194) dias-multa com valor unitário mínimo.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de condenar THAINARA MARIA LOURENÇO PEREIRA, qualificada nos autos, às penas de um (1) ano e onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro (194) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo prazo da

pena corporal, na forma a ser definida pelo juízo das execuções criminais.
Em observância ao disposto no art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração da droga apreendida nestes autos.
Após trânsito em julgado, oficie-se ao cartório eleitoral e tornem conclusos para designação da audiência admonitória.
Deixo de condenar a ré ao pagamento das custas uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
P.R.I.C.
Cravinhos, 03 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA